

집합건물법 관련 분쟁사례

-대법원판결을 중심으로

법무법인(유한) 강남
변호사 권성환

발표자 소개



* 권성환 변호사

- 한국외국어대학교, 동대학원 졸업(2010, 법학석사)
- 동 대학원 박사과정 수료(2015, 민사법 전공)
- 제51회 사법시험 합격(2009)
- 사법연수원 수료(제41기, 2012)
- 2013 대한변협 북한이탈주민법률지원변호사(현)
- 2013 서울 인덕공고, 신방학초등학교 등 변호사명예교사(현)
- 2014 서울시 공익변호사, 사이버법률지원단, 상가임대차센터 상담위원(현)
- 2015 서울북부교육청 교권침해 법률지원변호사(현)
- 법무법인(유한)강남 소속변호사

(T : 02-6745-3625, navy416@lawgangnam.com)

목 차

I. 언론보도 사례

II. 서울시 2013 집합건물 실태조사 결과

III. 집합건물법 관련 분쟁사례 분석-대법원 판례를 중심으로

IV. 결어(시사점)

1. 언론보도 사례

1. 대부분 단기세입자, 그걸 악용하는 '오피스텔 관리비' 비리

(2014 .7 .8. 한국경제신문)

- 관리비 관리 사각지대 오피스텔
- 오피스텔 관리단 공동스포츠센터 불법 임대 의혹
- 세입자 . 소유주 모두 감시 소홀, 관리비 산정 법률기준도 불명확
- 법무부 오피스텔 관리개선방안 검토 중

1. 언론보도 사례

2. 제각각 오피스텔 관리비 '옥신각신' 해결책은?

(2014. 4. 6. 파이낸셜뉴스)

- 불투명한 오피스텔 관리비 운영과 과다한 관리비 부풀리기 등을 둘러싸고 곳곳에서 분쟁이 이어짐
- 표준관리규약 "있으나 마나"
- 서울시, 법률상 개입의무 없지만 주민피해가 발생하는 오피스텔에 대해 실태점검 추진

1. 언론보도 사례

3. 오피스텔 관리비리 판치는데..... 관련법은 미비

(2013. 3. 21. MBN)

- 오피스텔이 주택법의 적용을 받지 않는 틈을 노려 비리가 성행, 관리비가 부풀려 있고, 주차장 수익이 누락, 전기료의 단가가 너무 높게 책정됨.
- 관리인이 시공사의 인척으로 구성됨, 관리인을 교체하자 관리비가 절반으로 줄어들었음.

1. 언론보도 사례

3. 오피스텔 관리비리 판치는데..... 관련법은 미비

(2013. 3. 21. MBN)

- 기존 관리업체를 몰아내기 위해 업무방해금지 가처분 판결을 얻어내기까지 5개월 넘게 걸림.
- 분쟁조정위원회 시행을 앞두고 있지만 법적 구속력이 없어 한계 예상.

1. 언론보도 사례

4. 인천경찰청 '아파트 관리비 비리와 전쟁' 선포

(2013. 6. 13. 경기일보)

- 2013. 6. 17.~2013. 8. 31.까지 아파트 관리사무소에 대한 비리첩보를 수집, 7,8월에 본격수사에정
- 아파트 수사 이후 오피스텔과 대형빌라에 대해서도 수사를 확대할 예정

1. 언론보도 사례

5. ‘난방열사’ 김부선 주민대표 선출 “비리 민낯 드러내겠다”

(2016. 3 .4. 아시아경제)

- 주민직선제로 입주자대표회의 의장에 선출돼 2016.3.1.부터 임기가 시작됐는데 전임자가 인수인계를 거부함.
- 김부선 “인수인계를 받아야 의장권한으로 난방비 비리의 민낯을 세상에 드러낼 텐데 전임자의 협조거부로 분통함”, “선거진행과정에 자격이 없는 선거관리위원이 개입하려는 정황이 있어 유인물을 붙이려 했더니 일부 주민들이 엘리베이터에 못 나가게 감금한 상태로 협박하였음. 이에 경찰에 고소하였음.
- 이에 일부 주민들은 김씨의 주장에 “거짓말 하지 마”, “열 받아서 못 봐주겠다”며 거세게 항의함.

1. 언론보도 사례

6. ‘뒷돈에 관리비 횡령’ 아파트 관리비리 무더기 적발

(2016. 2. 24. 뉴스1 코리아)

- 전남 순천경찰서는 2.24. 아파트 관리비 특별단속을 벌여 비리를 저지른 혐의(업무상 횡령 등)로 A아파트 관리소장 서모씨(70)등 총 13명을 불구속 입건함. 이들은 관리소장과 관리직원 4명, 입주자대표회의 회장 1명, 공사업체 관계자 8명 등임.
- 범죄유형은 아파트 용역. 공사업체로부터 금품을 수수한 행위가 가장 많았고, 다음은 아파트 관리비를 마음대로 사용한 행위였음.

1. 언론보도 사례

6. '뒷돈에 관리비 횡령' 아파트 관리비리 무더기 적발

(2016. 2. 24. 뉴스1 코리아)

- 관리소장 서씨는 2008.1.25.~2015.3.31.까지 자신이 관리하는 운영비 통장에서 73회에 걸쳐 3500만원을 인출해 횡령하고, 6개 공사업체로부터 공사수주 대가로 27회에 걸쳐 3200만원 상당을 챙긴 혐의.
- B아파트 입주자 대표회의 회장 이모씨(66)와 관리소장 전모씨(56)는 2012.3.30.~2013.11.29. 서로 짜고 공사업체에 일감을 몰아주는 대가로 총 40회에 걸쳐 1100만원을 받은 혐의.

1. 언론보도 사례

6. ‘뒷돈에 관리비 횡령’ 아파트 관리비리 무더기 적발

(2016. 2. 24. 뉴스1 코리아)

- C아파트 관리소장 김모씨(54)는 승강기 유지보수 업체가 부담해야 할 부가세를 아파트 관리비로 지급해 아파트 입주들에게 손해를 끼친 혐의.
- D아파트 관리소장 허모씨(56)는 아파트 주차장 전등 교체 공사에서 발생한 고철 등을 판매해 현금 80만원을 개인용으로 사용함 혐의.
- 경찰은 “아파트 관리비리는 입주자대표회의에 관리비 집행권한이 집중되고 대다수 주민들의 무관심 속에 각종 비리가 만연되어 있음, 지속적인 단속을 통해 아파트 관리운영의 투명성을 제고하겠다”고 입장을 밝힘.

1. 언론보도 사례

7. 전국 40만 명 거주하는 오피스텔- 주택법 적용 안돼 '관리 사각지대'(2016.5.23.문화일보)

- 오피스텔 업계에 따르면 2015년 말 기준 오피스텔 거주자는 40만 여명에 육박하는 것으로 잠정 집계
- 1인 가구와 전·월세난으로 인해 수요가 늘어나자 오피스텔 공급이 증가한 것이 그 원인
- 실제 주택으로 사용하고 있지만 주택법 적용이 없음

1. 언론보도 사례

7. 전국 40만 명 거주하는 오피스텔- 주택법 적용 안돼 '관리 사각지대'(2016.5.23.문화일보)

- 집합건물법에 따라 지방자치단체의 관리·감독권한, 관리사무소의 손해배상책임, 회계 감사 등 관리와 관련한 규정이 없음
- 관리제도가 주거형태의 변화를 따라가지 못하고 있음

II. 서울시 2013 집합건물 실태조사 결과

1. 관리인의 장기적 독점 관리로 개인이 부당이득을 취득함

- 소유자가 아닌 제3자가 관리인을 선임하거나, 총회 소집 및 사무보고 등 법적 의무를 이행하지 않는 문제가 발견됨.
- 일부관계자가 건물을 장기적 . 독점적으로 관리하여 막대한 부당이득을 취득함.
- 관리인과 관리위원회의 부조리에 대해 민원이 제기되더라도 주택법과 달리 집합건물법상 행정청의 직접적 감독권한이 없음을 간파하고, 서울시의 민원조사 자체를 강력 거부함.

II. 서울시 2013 집합건물 실태조사 결과

2. 관리인, 관리위원회, 관리업체의 편법운영

- 건물관리업체의 실제 관리인원에 비해 과다한 인원을 책정하여 인건비 지출함, 관리업체의 용역제공에 비해 과다하거나 불필요한 급여를 지급하는 등 예산을 낭비하여 결과적으로 주민들의 부담을 가중시킴
- 관리규약에 임원의 휴가비, 경조비 지급 등에 대한 관련규정이 없음에도 불구하고, 관리위원회 임원에 대하여 별도의 업무추진비(회장 월 70만원, 총무 월 30만원)를 지급함
- 관리업체와 체결한 도급계약서상 경비인원은 월 17명이나 계약기간 동안 실제로 투입된 인원은 월 9.4명으로 2억 6천만 원 가량을 과다 지급함.

II. 서울시 2013 집합건물 실태조사 결과

3. 공개경쟁입찰을 배제하고 일관되게 수의계약으로 진행함

- 관리인, 관리위원 등 일부 주민대표의 독단으로 공개경쟁입찰 대신 수의계약을 시행하여 특정업체와의 결탁 의혹이 제기됨
- 관리규약상 1,000만 원 이상의 공사계약체결시 관리단회의의 의결을 거치도록 규정되어 있음에도 불구하고, 관리단회의의 의결에 반하여 실제계약은 다른 업체와 수의계약을 체결하는 등 공개입찰절차 없이 11건에 걸쳐 약 3억 원의 수의계약을 체결함
- 주민수익이 되는 재활용 수거업체와 계약을 체결하였으나 이와 관련된 회계자료 및 출금현황 자료는 전무하며, 7년을 근무한 경리직원조차 이러한 사실을 전혀 모르는 상황임

II. 서울시 2013 집합건물 실태조사 결과

4. 기타 점검사항

- 구분소유자를 배제하고 상가임대차계약시 제3자가 상가입점자와 별도의 계약을 체결하고 사용료를 징수하여 부당이득을 취득함
- 예산지출사항에 대한 회계처리가 필요하나, 회계처리에 대한 무지 등을 원인으로 주먹구구식으로 예산을 집행하여 주민의 부담을 가중하고 입주주민간의 불신을 초래함
- 관리인의 독단적 운영으로 건물 노후화에 대비한 장기적 계획 및 장기수선충당금이 없거나 미비하여, 향후 주민의 불편과 안전문제가 발생할 가능성이 큼.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례 분석

－ 대법원 판례를 중심으로

- 1. 관리단 성립시점
- 2. 관리규약의 제정 한계
- 3. 구분소유자의 의미
- 4. 집합건물법 제37조 제2항의 해석
- 5. 관리인 선임 및 해임방법
- 6. 의결권의 대리행사 방법
- 7. 관리비 관련사례
- 8. 단전단수조치의 적법성
- 9. 기타 판례

III. 집합건물법 관련 분쟁사례 분석

1. 관리단 성립시점 (대판 2006다33340)

집합건물법 제23조 제1항의 관리단은 어떠한 조직행위를 거쳐야 비로소 성립되는 단체가 아니라 구분소유관계가 성립하는 건물이 있는 경우 당연히 그 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 성립되는 단체라 할 것이므로, 집합건물의 분양이 개시되고 입주가 이루어져서 공동관리의 필요가 생긴 때에는 그 당시의 미분양된 전유부분의 구분소유자를 포함한 구분소유자 전원을 구성원으로 하는 관리단이 설립된다(대판 2003다 45496 등 참조).

*대판: 대법원 판결, 대결: 대법원 결정, 다-민사사건, 도-형사사건

Ⅲ. 집합건물법 관련 분쟁사례

※※ 집합건물인 상가의 구분소유자 일부만이 주주가 되어 설립한 주식회사가 그 상가를 관리하였다고 하더라도 상법상 회사에 불과하고 전체 구분소유자들을 구성원으로 하여야만 하는 집합건물법 소정의 집합건물의 관리단으로 볼 수 없다.(대판 2002다43851)

※※ 관리단이 실제로 조직되지 아니한 상태에서 미분양된 전유부분의 소유자로서 구분소유자 중의 1인인 건축주가 주체가 되어 건물을 사실상 관리하여 왔다면 그것을 바로 관리단에 의한 자치적 관리로 볼 수는 없고, 관리단으로서는 스스로 실제적인 자치관리를 개시하기 전에 건축주가 관리하던 기간 동안에 건축주가 관리비용으로 사용하기 위하여 차용한 채무에 대하여 이를 부담한다거나 포괄인수한다고 할 수 없다.(대판 96다120540)

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

2. 관리규약의 제정 한계 (대판 2009다242)

[1] 집합건물법 제28조, 제29조는 단체자치의 원칙에 따라 자율적으로 규약을 제정할 수 있음을 명시하고 있는데, 이러한 절차에 따라 제정된 집합건물의 규약은 그 내용이 강행법규에 위배된다거나, 구분소유자의 소유권을 필요하고 합리적인 범위를 벗어나 과도하게 침해 내지 제한함으로써 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배된다고 볼 정도로 사회관념상 현저히 타당성을 잃었다고 인정되는 경우에는 무효이다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

2. 관리규약의 제정 한계 (대판 2009다242)

[2] 집합건물의 관리인에게 건물 전체 또는 상당 부분에 대한 임대권한을 위임하는 내용의 규약은, 구분소유자가 원칙적으로 독점적·배타적 사용·관리 권한을 가지는 전유부분에 대하여 다른 구분소유자와의 조정의 범위를 초과하는 사용제한을 설정한 것으로서, 구분소유자의 소유권을 과도하게 침해 내지 제한함으로써 사회관념상 현저히 타당성을 잃은 것으로서 무효라고 한 사례.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

3. 구분소유자의 의미 (대판 2009다65546)

[1] 집합건물법 제41조 제1항 본문은 “이 법 또는 규약에 따라 관리단집회에서 결의할 것으로 정한 사항에 관하여 구분소유자의 5분의 4 이상 및 의결권의 5분의 4 이상이 서면으로 합의하면 관리단집회에서 결의한 것으로 본다.”고 규정하고 있는데, 위 서면 결의의 요건을 구분소유자의 수와 의결권의 수로 정함으로써 집합건물에 대하여 인적 측면에서 공동생활관계와 재산적 측면에서 공동소유관계를 함께 고려하여 공정하고 원활하게 이를 유지, 관리하려는 데 입법 취지가 있는 점과 위 규정의 문언이 ‘구분소유자’라고 정하고 있는 점에 비추어 보면 위 규정에서 정한 구분소유자의 서면 결의의 수를 계산할 때 한 사람이 집합건물 내에 수 개의 구분건물을 소유한 경우에는 이를 1인의 구분소유자로 보아야 한다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

3. 구분소유자의 의미 (대판 2009다65546)

[2] 집합건물의 관리단규약이 집합건물법 제41조 제1항에서 정한 서면 결의의 요건을 충족하여 적법하게 설정되었는지 문제된 사안에서, 원심으로서는 관리단규약의 설정에 관한 서면 결의의 요건을 심리하면서 집합건물 내에 수 개의 구분점포를 소유한 사람을 1인의 구분소유자로 계산하여 관리단규약이 유효하게 설정되었는지를 살펴보고, 만약 관리단규약이 구분소유자의 서면 결의 요건을 충족하지 못하여 무효라면 이에 따라 선출된 대표자에게는 대표권이 없다고 판단하였어야 한다.

※※ 여기서 구분소유자라 함은 일반적으로 구분소유권을 취득한 사람(등기부상 구분소유권자로 등기되어 있는 사람)을 말한다(대결 2004마515등 참조).

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

4. 집합건물법 제37조 제2항의 해석 (대결 2007마1734)

[1] 집합건물법 제37조 제2항은 "전유부분이 수인의 공유에 속하는 경우에는 공유자는 관리단집회에서 의결권을 행사할 1인을 정한다"고 규정하고 있는바, 이 규정은 집합건물법이 구분소유자들 간의 법률관계를 합리적으로 규율하기 위한 법으로서, 같은 법 제28조 제1항이 "건물과 대지 또는 부속시설의 관리 또는 사용에 관한 구분소유자 상호간의 사항 중 이 법에서 규정하지 아니한 사항은 규약으로써 정할 수 있다"고 규정하고 있는 점에 비추어, 관리단집회의 의결에 있어서 구분소유자의 수가 문제되는 경우 전유부분이 수인의 공유에 속하는 때라도 그 공유자 전원을 하나의 구분소유자로 계산하도록 하는 강행규정이다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

4. 집합건물법 제37조 제2항의 해석 (대결 2007마1734)

[2] 임시관리단집회의 결의 당시 건물 내 전유부분의 공유자로서 전유부분 지분의 과반수를 가지지 못한 자들이 의결권 행사자를 정하지 아니하고 집회에 참석하여 각 공유자의 지분비율에 해당하는 전유부분 면적에 따른 의결권을 행사한 경우, 위 의결권 행사는 집합건물법 제37조 제2항에 위배되어 무효라고 한 사례.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

5. 관리인 선임 및 해임방법 (대판 2009다45320)

집합건물법 제28조 제1항은 집합건물의 관리 또는 사용에 관한 구분소유자 상호 간의 사항 중 이 법에서 규정하지 아니한 사항은 규약으로써 정할 수 있다고 규정하고 있으므로, 집합건물법이 특히 규약으로 달리 정할 수 있다고 명시하고 있는 사항이 아니더라도 집합건물의 관리 또는 사용에 관한 구분소유자 상호 간의 사항 중 위 법률에서 정하고 있지 않은 사항이면 규약으로 정할 수 있다고 보아야 한다. 그런데 **집합건물법 제24조**는 제1항에서 “구분소유자가 10인 이상일 때에는 관리인을 선임하여야 한다.”고 규정하고, 제2항에서 “관리인은 관리단집회의 결의로 선임되거나 해임된다.”고 규정하고 있는 반면, 관리인의 선임·해임 방법에 관하여 규약으로 달리 정할 수 있다는 규정을 두고 있지 않으므로, 위 규정은 관리인의 선임·해임을 관리단집회의 결의에 의해서만 하도록 한 **강행규정**이라고 보아야 하고, 따라서 규약 설정 당시의 구성원들이 위 규정과 다른 내용의 규약을 제정하더라도 효력을 인정할 수 없다.

- ▶ 2012.12.18. 제24조 제3항 단서신설로 규약에 관리위원회의 결의로 선임과 해임이 가능해짐.

Ⅲ. 집합건물법 관련 분쟁사례

※※서면결의로 관리인선임이 가능한지 여부(대판 2006다33340)

집합건물법 제24조 제2항에 의하면 관리인선임 결의는 관리단집회에서 결의할 것으로 정한 사항에 해당하므로, 관리인선임 결의 역시 집합건물법 제41조 제1항에 의한 서면결의가 가능하고, 이러한 서면결의는 관리단집회가 열리지 않고도 관리단집회의 결의가 있는 것과 동일하게 취급하고자 하는 것이어서 그와 같은 서면결의를 함에 있어서는 관리단집회가 소집, 개최될 필요가 없다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

6. 의결권의 대리행사 방법 (대판 2013다207255)

관리인 선임을 위한 구분소유자의 의결권 행사는 대리인에 의하여 할 수 있는데(구 집합건물법 제38조 제2항), 구 집합건물법은 대리인에 의한 의결권 행사의 방법 등에 아무런 제한을 두고 있지 않으므로, 이러한 의결권의 위임이나 대리권의 수여가 반드시 개별적·구체적으로 이루어져야만 하는 것은 아니며(대판 2011다79258 참조), 묵시적으로 이루어지는 것도 가능하다(대판 2014다73602 참조).

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

7. 관리비 관련사례 (대판 2004다3598)

[1] 집합건물법 제18조에서는 공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여도 행사할 수 있다고 규정하고 있는데, 이는 집합건물의 공용부분은 전체 공유자의 이익에 공여하는 것이어서 공동으로 유지·관리되어야 하고 그에 대한 적절한 유지·관리를 도모하기 위하여는 소요되는 경비에 대한 공유자 간의 채권은 이를 특히 보장할 필요가 있어 공유자의 특별승계인에게 그 승계의사의 유무에 관계없이 청구할 수 있도록 하기 위하여 특별규정을 둔 것이므로, 전(전) 구분소유자의 특별승계인에게 전 구분소유자의 체납관리비를 승계하도록 한 관리규약 중 공용부분 관리비에 관한 부분은 위와 같은 규정에 터 잡은 것으로 유효하다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

7. 관리비 관련사례 (대판 2004다3598)

[2] 전(전) 구분소유자의 특별승계인이 체납된 공용부분 관리비를 승계한다고 하여 전 구분소유자가 관리비 납부를 연체함으로 인해 이미 발생하게 된 법률효과까지 그대로 승계하는 것은 아니라 할 것이어서, 공용부분 관리비에 대한 연체료는 특별승계인에게 승계되는 공용부분 관리비에 포함되지 않는다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

7. 관리비 관련사례 (대판 2004다3598)

[3] 상가건물의 관리규약상 관리비 중 일반관리비, 장부기장료, 위탁수수료, 화재보험료, 청소비, 수선유지비 등은, 모두 입주자 전체의 공동의 이익을 위하여 집합건물을 통일적으로 유지·관리해야 할 필요에 의해 일률적으로 지출되지 않으면 안 되는 성격의 비용에 해당하는 것으로 인정되고, 그것이 입주자 각자의 개별적인 이익을 위하여 현실적·구체적으로 귀속되는 부분에 사용되는 비용으로 명확히 구분될 수 있는 것이라고 볼 만한 사정을 찾아볼 수 없는 이상, 전(전) 구분소유자의 특별 승계인에게 승계되는 공용부분 관리비로 보아야 한다고 한 사례.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

7. 관리비 관련사례 (대판 2004다3598)

- [4] 집합건물의 관리단이 전(전) 구분소유자의 특별승계인에게 특별 승계인이 승계한 공용부분 관리비 등 전 구분소유자가 체납한 관리비의 징수를 위해 단전·단수 등의 조치를 취한 사안에서, 관리단의 위 사용방해행위가 불법행위를 구성한다고 한 사례.
- [5] 집합건물의 관리단 등 관리주체의 위법한 단전·단수 및 엘리베이터 운행정지 조치 등 불법적인 사용방해행위로 인하여 건물의 구분소유자가 그 건물을 사용·수익하지 못하였다면, 그 구분소유자로서는 관리단에 대해 그 기간 동안 발생한 관리비채무를 부담하지 않는다고 보아야 한다.

Ⅲ. 집합건물법 관련 분쟁사례

※※ 관리규약이 없는 경우(대판 2009다22266)

집합건물법 제17조는 “각 공유자는 규약에 달리 정함이 없는 한 그 지분의 비율에 따라 공용부분의 관리비용 기타 의무를 부담한다”, 제25조 제1항은 “관리인은 공용부분의 보존·관리 및 변경을 위한 행위와 관리단의 사무의 집행을 위한 분담금액 및 비용을 각 구분소유자에게 청구·수령하는 행위 및 그 금원을 관리하는 행위를 할 권한과 의무를 가진다”라고 규정하고 있는바, 이에 의하면, 위 법상 관리단은 관리비 징수에 관한 유효한 관리단 규약 등이 존재하지 않더라도, 위 법 제25조 제1항 등에 따라 적어도 공용부분에 대한 관리비는 이를 그 부담의무자인 구분소유자에 대하여 청구할 수 있다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

8. 단전단수조치의 적법성

** 대판 2006도9157 판결

- [1] 임대업자가 임차인의 의무이행을 강요하기 위하여 계약서상 규정을 근거로 임차물에 대하여 단전·단수조치를 취한 경우, 업무방해죄의 성립에 관한 법률의 착오를 인정할 수 있는지 여부(원칙적 소극).
- [2] 호텔 내 주점의 임대인이 임차인의 차임 연체를 이유로 계약서상 규정에 따라 위 주점에 대하여 단전·단수조치를 취한 경우, 약정 기간이 만료되었고 임대차보증금도 차임연체 등으로 공제되어 이미 남아있지 않은 상태에서 미리 예고한 후 단전·단수조치를 하였다면 형법 제20조의 정당행위에 해당하지만, 약정 기간이 만료되지 않았고 임대차보증금도 상당한 액수가 남아있는 상태에서 계약해지의 의사표시와 경고만을 한 후 단전·단수조치를 하였다면 정당행위로 볼 수 없다고 한 사례.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

8. 단전단수조치의 적법성

** 대판2005도8074 [업무방해]

사무실 임차인이 임대차계약 종료 후 갱신계약 여부에 관한 의사표시나 명도의무를 지체하고 있다는 이유로 임대인이 단전조치를 취하여 업무방해죄로 기소된 사안에서, 피해자의 승낙, 정당행위, 법률의 착오 주장을 모두 배척한 사례.

** 대판 93도2899 [업무방해]

시장관리규정에 따른 단전조치가 업무방해죄의 조각사유로서의 정당행위에 해당한다고 한 사례.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

8. 단전단수조치의 적법성

**** 대판 94도3136 [업무방해]**

백화점 입주상인들이 영업을 하지 않고 매장 내에서 점거 농성만을 하면서 매장 내의 기존의 전기시설에 임의로 전선을 연결하여 각종 전열기구를 사용함으로써 화재위험이 높아 백화점 경영 회사의 대표이사인 피고인이 부득이 단전조치를 취하였다면, 그 단전조치 당시 보호받을 업무가 존재하지 않았을 뿐만 아니라 화재예방 등 건물의 안전한 유지 관리를 위한 정당한 권한 행사의 범위 내의 행위에 해당하므로 피고인의 단전조치가 업무방해죄를 구성한다고 볼 수 없다고 한 원심판결을 수긍한 사례.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

8. 단전단수조치의 적법성

**** 참고판례(단전요청행위의 법적성격: 대판96누433)**

건축법 제69조 제2항, 제3항의 규정에 비추어 보면, 행정청이 위법 건축물에 대한 시정명령을 하고 나서 위반자가 이를 이행하지 아니하여 전기·전화의 공급자에 그 위법 건축물에 대한 전기·전화공급을 하지 말아 줄 것을 요청한 행위는 권고적 성격의 행위에 불과한 것으로서 전기·전화공급자나 특정인의 법률상 지위에 직접적인 변동을 가져오는 것은 아니므로 이를 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 볼 수 없다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

8. 단전단수조치의 적법성

※※ 단전단수 조치가 적법하기 위한 판례상 요건정리 ※※

일반적으로 판례는 ① 관리규약상 단전단수의 근거규정이 있고, ② 상당기간 동안 관리비를 납부하지 않으면 단전단수 조치를 취하겠다는 서면통지를 하고, ③ 운영위원회의 의결 등 내부적 절차를 모두 거친다면 관리단의 단전단수 조치를 정당한 것으로 판단하는 경향이 있음.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

8. 단전단수조치의 적법성

*참고 판례(대판2004다2243)

- 구분소유자가 집합건물의 규약에서 정한 업종준수의무를 위반할 경우, 단전·단수 등 제재조치를 할 수 있다고 규정한 집합건물 규약의 내용이 무효라고 판단한 원심판결을 파기한 사례.
- 집합건물 구분소유자들이 상호간의 과다경쟁을 방지하고 공동의 이익을 도모하기 위하여 각자의 자유의사에 따른 협의로 업종을 제한하고, 이에 위반할 경우 구분소유권의 본질적 내용을 침해하지 아니하는 범위 내에서 자율적인 제재조치를 취하는 것은 단체자치의 원칙상 허용된다 할 것이고, 집합건물법 제43조 내지 제45조가 이를 완전히 금지하는 규정이라고 볼 수는 없으므로 이 사건 조항이 집합건물법의 강행규정에 위반된다고 할 수도 없다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

9. 기타 판례

가. 관리인해임의 소의 법적성질 (대판 2011다1323)

집합건물법 제24조 제3항 소정의 관리인 해임의 소는 관리단과 관리인 사이의 법률관계의 해소를 목적으로 하는 형성의 소이므로 그 법률관계의 당사자인 관리단과 관리인 모두를 공동피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송에 해당한다고 할 것이다 (대결 75마533 참조).

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

9. 기타 판례

나. 전유부분과 공용부분의 판단시점 (대판 2005다36779)

집합건물의 어느 부분이 전유부분인지 공용부분인지 여부는 구분소유가 성립한 시점, 즉 원칙적으로 건물 전체가 완성되어 당해 건물에 관한 건축물대장에 구분건물로 등록된 시점을 기준으로 판단하여야 하고, 그 후의 건물 개조나 이용상황의 변화 등은 전유부분인지 공용부분인지 여부에 영향을 미칠 수 없는 것이며, 집합건물의 어느 부분이 구분소유자 전원 또는 일부의 공용에 제공되는지 여부는 소유자들 간에 특단의 합의가 없는 한 그 건물의 구조에 따른 객관적인 용도에 의하여 결정되어야 하는 것이다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

9. 기타 판례

다. 업종제한의 인적 효력범위 (대판 2003다45496)

분양계약서 또는 집합건물법 제28조의 관리단규약 등에서 업종제한조항을 두는 경우에 어떠한 범위의 업종변경을 제한할 것인가, 업종변경을 절대적으로 금지할 것인가 아니면 일정한 범위에서 변경을 허용할 것인가는 사적 자치의 원칙에 따라 당사자가 자유로이 정할 수 있는 것이고, 업종변경의 허부, 범위 및 절차 등은 분양계약서 또는 관리단규약 등의 합리적 해석을 통하여 판단하여야 할 것이나 이 경우에도 소유권을 분양받은 수분양자들이나 구분소유자들의 독점적 지위는 수분양자들이나 구분소유자들 스스로의 합의가 아닌 임차인 등의 제3자 사이의 합의에 기하여 변경될 수는 없다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

9. 기타 판례

라. 제43조(공동의 이익에 어긋나는 행위)

집합건물법 제43조 제1, 2, 3항의 규정들에 의하면 집합건물의 관리인이 관리단의 대표자로서 위 규정들에 의한 소송을 제기할 수 있을 뿐만 아니라 관리단 집회의 결의에 의하여 지정받은 구분소유자도 관리단집회의 결의가 있으면 관리인과는 별도로 소송 당사자가 되어 위와 같은 소송을 제기할 수 있다. (대판 86다카2478)

(모든 구분소유 부분이 사무실로 사용되고 있는 빌딩내에서 독서실을 개설하여 사용하는 행위는 건물보존에 해로운 행위 기타 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자의 공동이익에 반하는 행위에 해당한다고 한 사례)

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

9. 기타 판례

마. 개인정보보호(대판 2015도8766 [개인정보보호법위반])

아파트 관리사무소장인 피고인 2가 아파트 선거관리위원장으로 부터 공소외인 등 일부 입주민들이 제출한 동·호수, 이름, 전화번호, 서명 등이 연명으로 기재된 동대표 해임동의서를 해임요청의 적법 여부 검토를 위해 교부받은 다음 2014. 2. 19. 해임동의 대상자인 102동 동대표 피고인 1에게 열람하도록 제공함으로써 업무상 알게 된 개인정보를 누설하였고, 피고인 1은 위와 같은 사정을 알면서도 피고인 2로부터 부정한 목적으로 개인정보를 제공받았다는 것이며, 그 적용법조는 구 개인정보 보호법(2014. 3. 24. 법률 제12504호로 개정되기 전의 것, 이하 '개인정보 보호법'이라 한다) 제71조 제5호, 제59조 제2호이다.

III. 집합건물법 관련 분쟁사례

9. 기타 판례

바. 경매와 시효중단(대판 2014다81474 [관리비])

집합건물의 관리를 위임받은 갑 주식회사가 구분소유자 을을 상대로 관리비 지급을 구하는 소를 제기하여 승소판결을 받음으로써 을의 체납관리비 납부의무의 소멸시효가 중단되었는데, 그 후 병이 임의경매절차에서 위 구분소유권을 취득한 사안에서, 병은 을에게서 시효중단의 효과를 받는 체납관리비 납부의무를 중단 효과 발생 이후에 승계한 자에 해당하므로 시효중단의 효력이 병에게도 미친다고 한 사례.

IV. 결어(시사점)

- 집합건물법의 적용을 받는 집합건물(아파트, 오피스텔, 상가 등을 포함하며 그 명칭은 불문함)은 집합건물의 특성상 감시의 사각지대에 놓여 있음. 그러나 분쟁해결의 가장 기본이 되는 관리규약조차 제정되어 있지 않은 곳도 상당수임.
- 집합건물법에 의한 합법적인 관리단과 관리인이 없는 상태에서 입주 초기에 건물을 관리하던 무자격 관리인(또는 관리회사)이 건물관리 및 관리비 부과 등의 업무를 계속적으로 수행하는 경우가 상당하고, 회계자료와 업무집행내역에 대한 공개 등 정보제공이 불투명한 상태가 많음.(그 반대의 경우도 있음)

IV. 결어(시사점)

- 이러한 점들에 대하여 의문을 제기하는 구분소유자는 소수에 그치거나, 문제점을 인식하더라도 파장을 우려하여 소극적으로 대처하는 경우가 많음.

(집합건물에 실제 거주하지 않는 구분소유자의 관심은 월세이고, 관리비는 실제 거주하는 세입자가 부담하므로 양자의 이해관계가 전혀 다름)

- 관리인과 구분소유자 및 세입자 사이에 갈등이 발생할 경우 각종 민원제기는 물론이고 민 . 형사소송으로 비화됨.(고소 . 고발이 반복되어 주민사이에 반목이 상당함)

IV. 결어(시사점)

- 주택법과 달리 집합건물법 상으로 행정청(지방자치단체)의 직접적 감독 권한이 없기 때문에 각종 민원이 제기하더라도 행정청에서 적극적으로 개입하는 것은 근본적 한계가 있음.
- 갈등이 발생하기 전에 예상되는 갈등요소를 미리 차단하고 이를 해결할 수 있는 기본적 체계를 마련하여야 구분소유자 및 세입자의 재산과 권리를 보호할 수 있음. 서울시 표준관리규약 도입의 필요성.
- 루돌프 폰 예링(Rudolf von Jhering)
 - “권리 위에 잠자는 자는 보호하지 않는다.”

감사합니다.